



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Số: DDMMYYYYY/....-....

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/06/2023, có hiệu lực từ ngày 01/07/2004.
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018, có hiệu lực từ 01/01/2019.
- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2022.

Hôm nay, ngày tháng năm, Chúng tôi gồm có:

I. BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Họ và tên: Mai Danh Lan
Số CCCD: 044203006666
Email: lanmmdde170681@fpt.edu.vn
Công Ty TNHH Ban Mai

Ngày cấp: 29/02/2021..... Nơi cấp: Công An Xã Đồng Lê (H. Tuyên Hóa cũ)

Địa chỉ: Lô B1-09 Lê Đức Thọ, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0855777678

II. BÊN SỬ DỤNG (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Tên Công ty :
Email Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Đại diện :
:

XÉT RẰNG,

- Bên A là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc có đầy đủ quyền cung cấp sử dụng Hệ thống quản lý an toàn lao động **Construction Human Resource Management System (CHMS)** (sau đây gọi tắt là "**Hệ thống**").
- Bên B có nhu cầu sử dụng Hệ thống của bên A nhằm phục vụ hoạt động quản lý an toàn lao động, nhân sự và các nghiệp vụ liên quan.
- Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý thuê quyền sử dụng Hệ thống theo các điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

VÌ VẬY, Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các bên thống nhất ký kết **Hợp đồng thuê quyền sử dụng dịch vụ hệ thống** ("Hợp đồng") với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

- 1.1. Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B quyền sử dụng Hệ thống quản lý an toàn lao động Construction Human Resource Management System (CHMS) dưới hình thức phục vụ phần mềm (Software as a Service – SaaS)
- 1.2. Quyền sử dụng bao gồm:
 - Truy cập và sử dụng các tính năng theo gói dịch vụ bên B đăng ký;
 - Sử dụng trên môi trường trực tuyến thông qua tài khoản được cấp;
 - Nhận các bản cập nhật hệ thống theo chính sách của Bên A;
 - Nhận hỗ trợ kỹ thuật theo phạm vi và chính sách đi kèm gói dịch vụ;
- 1.3. Bên A cung cấp quyền sử dụng nhưng **không chuyển giao mã nguồn, không chuyển giao quyền sử hữu trí tuệ, không chuyển nhượng hệ thống.**

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 2.1. **Giá thuê quyền sử dụng dịch vụ:** VNĐ/tháng hoặc VNĐ/năm
(Bằng chữ:)
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (nếu có).
- 2.2. **Thời hạn thuê dịch vụ:** tháng/năm tính từ ngày kích hoạt dịch vụ.
- 2.3. **Thời gian thanh toán**
 - Bên B thanh toán **100%** giá trị thuê dịch vụ của kỳ thuê ngay sau khi đọc kỹ hợp đồng và điều khoản sử dụng hệ thống
 - + Tên tài khoản thụ hưởng: **NGUYEN THANH VU**
 - + Số tài khoản: **5321147581**
 - + Tại Ngân hàng: **BIDV – CN BAC QUANG BINH PGD TUYEN HOA**
 - Nội dung: **“MA GIAO DỊCH + GOI DỊCH VỤ DANG KY** theo HĐ ngày .. tháng .. năm .. “

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 3.1. Cung cấp tài khoản và quyền truy cập Hệ thống cho Bên B ngay sau khi nhận được thanh toán theo Điều 2.
- 3.2. Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định với uptime tối thiểu 99.5%.
- 3.3. Hỗ trợ kỹ thuật theo chính sách hỗ trợ:
 - Hỗ trợ online (Zalo/Email/Hotline)
 - Hỗ trợ xử lý lỗi hệ thống
 - Cung cấp hướng dẫn sử dụng
- 3.4. Bảo mật toàn bộ dữ liệu của Bên B theo quy định pháp luật và theo tiêu chuẩn bảo mật nội bộ.
- 3.5. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp khi bên B yêu cầu.
- 3.6. Không chịu trách nhiệm đối với dữ liệu do người dùng của Bên B tạo ra hoặc vi phạm pháp luật từ phía Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 4.1. Được quyền sử dụng đầy đủ các chức năng theo gói dịch vụ mà Bên B đã đăng ký.
- 4.2. Có quyền yêu cầu Bên A hỗ trợ kỹ thuật trong phạm vi hợp đồng
- 4.3. Không được sao chép, chỉnh sửa, giải mã, bán lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng Hệ thống cho bên thứ ba.

- 4.4. Bảo mật thông tin tài khoản truy cập; chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động dưới tài khoản quản lý của mình.
- 4.5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của toàn bộ dữ liệu nhập vào Hệ thống.
- 4.6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và Pháp luật có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng Hệ thống.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

5.1. Cam kết của Bên A

- Cam kết có đầy đủ quyền sở hữu hoặc quyền phân phối hợp pháp đối với Hệ thống CHMS
- Hệ thống hoạt động ổn định, không vi phạm bản quyền của bên thứ ba.
- Cung cấp dịch vụ đúng như thỏa thuận trong hợp đồng.

5.2. Cam kết của Bên B

- Sử dụng hệ thống đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.
- Không sử dụng hệ thống để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại cho bên khác.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này.
- 6.2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng giải quyết. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Án phí bên thua chịu.
- 6.3. Hợp đồng tự động thanh lý ngay sau khi các bên hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng này.
- 6.4. Hợp đồng được lập thành 04 (Bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (Hai) bản.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG



MAI DANH LAM